



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 17 dhoulkaâda 1427 – 8 décembre 2006

149^{ème} année

N° 98

Sommaire

Lois

- Loi n° 2006-76 du 4 décembre 2006**, portant approbation d'une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu..... **4179**
- Loi n° 2006-77 du 4 décembre 2006**, portant Approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel par la Chine à la République Tunisienne..... **4179**
- Loi n° 2006-78 du 4 décembre 2006**, portant approbation de la convention de garantie conclue le 6 juillet 2006 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de la centrale électrique à cycle combiné de Ghannouch..... **4179**

Conseil Constitutionnel

- Avis n° 50-2006 du conseil constitutionnel**, sur un projet de loi portant approbation d'une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu..... **4180**

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2006-3126 du 30 novembre 2006**, modifiant le décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics..... **4182**

Décret n° 2006-3127 du 30 novembre 2006 , étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988, relatives au remboursement des frais d'enseignement aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.....	4182
Nomination de contrôleurs généraux des services publics.....	4183
Nomination d'un sous-directeur	4183

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-3133 du 30 novembre 2006 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine.....	4183
Décret n° 2006-3134 du 30 novembre 2006 , portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord international de 1992 sur le sucre.....	4183
Décret n° 2006-3135 du 30 novembre 2006 , portant ratification d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.....	4183
Nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République Tunisienne.....	4183

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2006-3142 du 30 novembre 2006 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain nécessaires à l'amélioration de la disserte de la ligne ferroviaire n° 5 au niveau de l'entrée de la gare de Msaken dans le cadre de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire de base du Sahel.....	4184
Décret n° 2006-3143 du 30 novembre 2006 , portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Rouhia, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Smati.....	4185

Ministère de l'Education et de la Formation

Décret n° 2006-3144 du 30 novembre 2006 , portant changement d'appellation de certains établissements publics.....	4185
Décret n° 2006-3145 du 30 novembre 2006 , portant création de certains établissements publics	4186
Nomination d'un sous-directeur.....	4187

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Maintien en activité dans le secteur public.....	4187
--	-------------

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	4188
--	-------------

Loi n° 2006-76 du 4 décembre 2006, portant approbation d'une convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adoptée,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention entre la République Tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, annexée à la présente loi et conclue à Tunis le 4 octobre 2005.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 novembre 2006.

Loi n° 2006-77 du 4 décembre 2006, portant Approbation de l'accord cadre entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Chine relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel par la Chine à la République Tunisienne.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adoptée,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvé, l'accord cadre annexé à la présente loi et conclu à Beijing le 27 mars 2006 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, relatif

à l'octroi d'un prêt préférentiel d'un montant de quatre cent millions (400.000.000) de yuans renminbi par la Chine à la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 novembre 2006.

Loi n° 2006-78 du 4 décembre 2006, portant approbation de la convention de garantie conclue le 6 juillet 2006 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz pour le financement du projet de la centrale électrique à cycle combiné de Ghannouch.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adoptée,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Est approuvée, la convention de garantie annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 6 juillet 2006 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et relative au prêt accordé à la société tunisienne de l'électricité et du gaz en vertu de la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue entre ladite société et le FADES d'un montant de vingt cinq millions (25.000.000) de dinars Koweïtiens pour le financement du projet de la centrale électrique à cycle combiné de Ghannouch.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 décembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 29 novembre 2006.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Avis n° 50-2006 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi portant approbation d'une convention entre la République tunisienne et la République du Congo tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu

Le Conseil constitutionnel,

Vu la lettre du Président de la République en date du 12 septembre 2006, parvenue au Conseil constitutionnel le 13 septembre 2006 et lui soumettant un projet de loi portant approbation de la convention conclue à Tunis le 4 octobre 2005 entre la République tunisienne et la République du Congo et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu ,

Vu la Constitution et notamment ses articles 32,34 et 72,

Vu la loi organique n°2004-52 du 12 juillet 2004 relative au Conseil constitutionnel ,

Vu le projet de loi portant approbation de la convention conclue à Tunis le 4 octobre 2005 entre la République tunisienne et la République du Congo et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu ,

Vu la convention objet de l'approbation ,

Où le rapport relatif au projet soumis et à la convention objet de l'approbation,

Après délibération ,

Sur la saisine du Conseil :

Considérant qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 32 de la Constitution , les traités portant engagement financier de l'Etat ainsi que ceux contenant des dispositions à caractère législatif ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés ;

Considérant que la convention soumise à l'examen du Conseil constitutionnel contient des engagements financiers de l'Etat ainsi que des dispositions à caractère législatif ; qu'elle nécessite , par conséquent , d'être approuvée par la Chambre des députés, par une loi ;

Considérant qu'il ressort de l'article 72 de la Constitution que le Conseil constitutionnel examine les projets de loi qui lui sont soumis par le Président de la République quant à leur conformité ou leur compatibilité avec la Constitution ;

Considérant que les dispositions à caractère législatif contenues dans la convention objet de l'approbation ont trait à la détermination de l'assiette , des taux et de la procédure de recouvrement de l'impôt ;

Considérant que le projet de loi d'approbation , et notamment la convention qui lui est annexée , eu égard à son objet , s'insère dans le cadre des dispositions prévues à l'article 72 de la Constitution ;

Sur le fond :

Considérant que le projet de loi soumis vise l'approbation par la Chambre des députés de la convention conclue à Tunis le 4 octobre 2005 entre la République tunisienne et la République du Congo et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu ;

Considérant que la convention prévoit , notamment , les règles relatives à la détermination des impôts dûs ainsi qu'aux modalités d'y assujettir les personnes résidant dans chaque pays contractant ou dans les deux pays , détermine les revenus soumis aux impôts en question et contient , également , des dispositions tendant à éviter la double imposition ;

Considérant qu'il apparaît de l'étude du projet soumis que les articles de la convention objet de l'approbation ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution et sont compatibles avec celle-ci ; que le projet de loi approuvant ladite convention est , par conséquent , conforme à la Constitution ;

Emet l'avis suivant :

Le projet de loi portant approbation de la convention conclue à Tunis entre la République tunisienne et la République du Congo et tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu , ainsi que la convention objet de l'approbation , ne soulèvent aucune inconstitutionnalité .

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans la séance tenue à son siège au Bardo le lundi 11 octobre 2006 sous la présidence de monsieur Fathi ABDENNADHER et en présence des membres madame Faïza KEFI, messieurs Abdelhakim BOURAOUI , Mabrouk BEN MOUSSA, Mohamed ZINE, Mohamed Ridha BEN HAMMED, Mohamed Kamel CHARFEDDINE , madame Jaouida GUIGA et monsieur Néjib BELAID .

Pour le Conseil constitutionnel
Le président

Fathi ABDENNADHER

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2006-3126 du 30 novembre 2006, modifiant le décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement à l'Etat ou aux collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics, tel que modifié par le décret n° 2003-2492 du 9 décembre 2003,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La durée de réalisation du projet d'adaptation des ressources humaines aux besoins réels des services de l'Etat et des établissements publics est prorogée d'un an à compter de la date d'achèvement de la période fixée à l'article 3 du décret n° 2000-2939 du 25 décembre 2000 susvisé, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2492 du 9 décembre 2003.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-3127 du 30 novembre 2006, étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988, relatives au remboursement des frais d'enseignement aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1967, portant création d'un Premier Ministre et fixant les attributions du Premier Ministre,

Vu le décret n° 73-167 du 6 avril 1973, réglementant la rémunération, les indemnités spéciales et la prise en charge des frais divers consentis aux ambassadeurs et aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger, ainsi que leur régime social tel que modifié par le décret n° 89-842 du 3 juillet 1989,

Vu le décret n° 88-1064 du 3 juin 1988, relatif au remboursement des frais d'enseignement,

Vu le décret n° 91-1077 du 22 juillet 1992, portant statut particulier des agents du corps diplomatique du ministère des affaires étrangères, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2357 du 27 octobre 1999,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 susvisé relatives au remboursement des frais d'enseignement, sont étendues aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif qui ont exercé leur fonctions dans les ambassades et les consulats de la République Tunisienne, ainsi qu'aux représentations des établissements et entreprises publics à l'étranger et qui y ont cessé leurs fonctions.

Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter du 15 septembre 2006.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3128 du 30 novembre 2006.

Monsieur Mounir Romdhani, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2006-3129 du 30 novembre 2006.

Monsieur Nejib Frini, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2006-3130 du 30 novembre 2006.

Monsieur Bacel Hmaïd, contrôleur en chef des services publics, est nommé contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2006-3131 du 30 novembre 2006.

Madame Moufida Dakhli épouse Aloui, contrôleur en chef des services publics, est nommée contrôleur général des services publics au Premier ministère.

Par décret n° 2006-3132 du 5 décembre 2006.

Monsieur Hassen Hattab Elouni, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale au bureau d'ordre central au Premier ministère.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2006-3133 du 30 novembre 2006, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne au Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-63 du 28 octobre 2006, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au Protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, adopté à Durban le 9 juillet 2002 lors de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'union africaine,

Vu le protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, adopté à Durban le 9 juillet 2002 lors de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'union africaine.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à la création du conseil de paix et de sécurité de l'union africaine, adopté à Durban le 9 juillet 2002 lors de la première session ordinaire de la conférence des chefs d'Etats et de gouvernements de l'union africaine.

Art 2 : Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-3134 du 30 novembre 2006, portant ratification de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord international de 1992 sur le sucre.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-64 du 28 octobre 2006, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord international sur le sucre adopté à Genève le 20 mars 1992,

Vu l'accord international sur le sucre adopté à Genève le 20 mars 1992.

Décète :

Article premier. - Est ratifiée, l'adhésion de la République Tunisienne à l'accord international sur le sucre adopté à Genève le 20 mars 1992.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-3135 du 30 novembre 2006, portant ratification d'un accord de coopération financière entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu la loi n° 2006-65 du 28 octobre 2006, portant approbation de l'accord de coopération financière conclu à Vienne le 5 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche,

Vu l'accord de coopération financière conclu à Vienne le 5 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.

Décète :

Article Premier. - Est ratifié, l'accord de coopération financière conclu à Vienne le 5 avril 2006 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République d'Autriche.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3136 du 30 novembre 2006.

Monsieur Khaled Zitouni, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bahreïn.

Par décret n° 2006-3137 du 30 novembre 2006.

Monsieur Ghazi Jomaa, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Ankara.

Par décret n° 2006-3138 du 30 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Sdiri, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Abou Dhabi.

Par décret n° 2006-3139 du 30 novembre 2006.

Madame Saloua Bahri, ministre plénipotentiaire, est chargée des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Bucarest.

Par décret n° 2006-3140 du 30 novembre 2006.

Monsieur Hichem Bayoudh, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Koweït.

Par décret n° 2006-3141 du 30 novembre 2006.

Monsieur Hatem Essayem, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Téhéran.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2006-3142 du 30 novembre 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de parcelles de terrain nécessaires à l'amélioration de la disserte de la ligne ferroviaire n° 5 au niveau de l'entrée de la gare de Msaken dans le cadre de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire de base du Sahel.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu la loi n° 74-98 du 19 août 1998, relative aux chemins de fer tunisiens,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et du transport,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Sousse,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public des chemins de fer et pour être mises à la disposition du ministère du transport (la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens) des parcelles de terrain nécessaires à l'amélioration de la disserte de la ligne ferroviaire n° 5 au niveau de l'entrée de la gare de Msaken dans le cadre de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire de base du Sahel, entourées d'un liseré rouge sur les plans annexés au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 82824 Sousse	82824 Sousse	44a75ca	05a19ca	Mohamed Ben Fraj Amimi
2	2 conforme à la parcelle n° 3 du plan du titre foncier n° 67841 Sousse	67841 Sousse	01h10a65ca	10a89ca	Ommezzine Bent Belgacem Ben Ali Hawes
3	3 conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n° 68152 Sousse	68152 Sousse	82a20ca	00a42ca	1-Jennette Bent Imhamed Amimi 2- Zohra Bent Othmane Nagouri
4	4 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 65098 Sousse	65098 Sousse	01ha06a81ca	01a83ca	Fatma Bent Mohamed Hawes
5	5 conforme à la parcelle n° 1 du plan du titre foncier n° 67625 Sousse	67625 Sousse	49a90ca	02a61ca	Mohamed Salah Ben Hassen Ben Fraj Ben Mohamed Jmaker

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-3143 du 30 novembre 2006, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre non immatriculées, sises à la délégation de Rouhia, gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Smati.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1551 du 2 juillet 2003, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission de reconnaissance et de conciliation en matière d'expropriation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu le rapport de la commission de reconnaissance et de conciliation du gouvernorat de Siliana,

Considérant que les dispositions de l'article 11 (nouveau) de la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003, ci-dessus mentionnée, ont été accomplies.

Décète :

Article premier. - Sont expropriées pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, deux parcelles de terre agricole, non immatriculées, sises à la délégation de Rouhia, gouvernorat de Siliana, nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur Oued Smati, entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentées au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Superficie expropriée	Noms des présumés propriétaires
1	56 du plan TPD n° 22153	45a70ca	Ahmed Ben Slem Ben Moussa Ben Moussa
2	21 du plan TPD n° 22153	(la moitié indivise de la parcelle mentionnée à gauche d'une superficie de 4h35a80ca et présumé appartenir au propriétaire cité à droite)	Mahmoud Ben Mohamed Ben Ali Fdhila

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdites parcelles.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2006-3144 du 30 novembre 2006, portant changement d'appellation de certains établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment le tableau « F » y annexé,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réalisés, les changements d'appellation des établissements publics indiqués ci-après, relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

N°	Ancienne appellation	N°	Nouvelle appellation
	Ministère de l'éducation et de la formation		Ministère de l'éducation et de la formation
1	Ecole préparatoire El Menzah 9	1	Lycée Mohamed Dachraoui El Menzah 9
2	Ecole préparatoire de Tamaghza	2	Lycée de Tamaghza
3	Lycée de Bouargoub	3	Collège de Bouargoub

Art. 2. - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-3145 du 30 novembre 2006, portant création de certains établissements publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont créés à compter du 1er janvier 2007, les établissements publics à caractère administratif indiqués ci-après, relevant du ministère de l'éducation et de la formation :

N° d'ordre	Gouvernorat	Délégation	Etablissement
1	Ariana	Kalaat El Andalous	Collège de Kalaât El Andalous
2	Zaghuan	Ennadhhour	Collège d'Ennadhhour
3	Manouba	Jedaida	Lycée de Jedaida
4		Borj El Amri	Collège de Borj El Amri
5		Tebourba	Collège de Dekhila-Tebourba
6	Bizerte	Utique	Lycée d'Utique
7	Jendouba	Ain Draham	Lycée de Khemir à Ain Draham
8		Fernana	Lycée Ibn Khaldoun à Fernana
9	Le Kef	El Ksour	Lycée route de Rouhia à El Ksour
10	Kasserine	Majel Bel Abbes	Collège Kheireddine Bacha à Majel Bel Abbes
11	Gafsa	Moulares	Lycée El Imtiyaze à Moulares
12	Kébili	El Faouar	Collège de Rjim Maâtoug
13	Médenine	Midoun	Collège de Arkou Midoun Jerba
14	Gabes	Matmata Nouvelle	Lycée El Ahd El Jedid à Matmata Nouvelle
15		Menzel Habib	Lycée de Menzel Habib
16	Sfax	Sfax Medina	Lycée de Taieb M'hiri à Sfax
17	Kairouan	Kairouan Sud	Lycée 7 Novembre 1987 à Kairouan
18		Chebika	Collège de Sidi Ali Ben Salem
19	Mahdia	Souassi	Lycée de Sidi Zid
20		Ksour Essef	Collège de Rcharcha
21	Monastir	Teboulba	Lycée de Teboulba-Sekrine
22		Ksibet El Mediouni	Lycée de Bennane-Boudhar
23		Sayada Lamta Bouhjar	Collège de Bouhjar
24	Sousse	Hammam-Sousse	Lycée 7 Novembre 1987 à Hammam-Sousse
25		Enfidha	Lycée 7 Novembre 1987 à Enfidha

Art. 2. - Le ministre de l'éducation et de la formation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 novembre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-3146 du 4 décembre 2006.

Monsieur Mohamed Hédi Jalleli, inspecteur des écoles primaires, est chargé des fonctions de sous-directeur du premier cycle de l'enseignement de base à la direction régionale de l'enseignement à Sidi Bouzid.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
--

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-3147 du 30 novembre 2006.

Madame Patricia Chabas épouse Aissa, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1er octobre 2006.

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 10 NOVEMBRE 2006

(en dinar)	
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 832 700
Avoirs en devises	8 630 988 024
Comptes de coopération économique	330 639 346
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	221 029 587
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	5 587 882
Effets à l'encaissement	20 466 687
Portefeuille-titres de participation	27 115 414
Immobilisations	26 319 186
Débiteurs divers	24 586 518
Comptes d'ordre et à régulariser	126 438 569
	10 316 495 653
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 754 478 979
Comptes courants des banques et des établissements financiers	132 193 098
Comptes du Gouvernement	704 152 387
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	342 106 404
Allocations de droits de tirage spéciaux	67 328 792
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	531 827 405
Engagements en devises envers les IAT	872 049 675
Comptes étrangers en devises	98 610 760
Autres engagements en devises	44 649 096
Comptes de coopération économique	366 612 967
Déposants d'effets à l'encaissement	23 765 757
Ecarts de conversion et de réévaluation	144 836 487
Créditeurs divers	18 455 256
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	6 486 640
Comptes d'ordre et à régulariser	3 121 340 424
Capital	6 000 000
Réserves	81 531 294
Résultats reportés	70 232
	10 316 495 653

SITUATION GENERALE DECADAIRE
AU 20 NOVEMBRE 2006

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	39 733 124
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	6 342 375
Avoirs en devises	8 461 870 589
Comptes de coopération économique	330 642 711
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	221 029 587
Créances achetées ferme	242 171 000
Avance à l'Etat / souscriptions aux fonds monétaires	576 261 066
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	1 553 125
Compte courant postal	4 999 155
Valeurs en cours de recouvrement	53 836 009
Effets à l'encaissement	22 837 419
Portefeuille-titres de participation	27 115 414
Immobilisations	26 337 928
Débiteurs divers	24 724 090
Comptes d'ordre et à régulariser	130 897 752
	10 202 125 614
<u>PASSIF ET CAPITAUX PROPRES</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 676 116 053
Comptes courants des banques et des établissements financiers	208 258 489
Comptes du Gouvernement	619 702 209
Engagements envers les étab.de crédit liés aux op.de politique monétaire	428 905 212
Allocations de droits de tirage spéciaux	67 328 792
Comptes courants en dinars des organismes étrangers	533 278 540
Engagements en devises envers les IAT	777 824 033
Comptes étrangers en devises	66 048 700
Autres engagements en devises	44 649 096
Comptes de coopération économique	366 237 348
Déposants d'effets à l'encaissement	25 424 151
Ecarts de conversion et de réévaluation	144 836 487
Créditeurs divers	17 144 387
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	6 486 640
Comptes d'ordre et à régulariser	3 132 283 929
Capital	6 000 000
Réserves	81 531 316
Résultats reportés	70 232
	10 202 125 614

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 9 décembre 2006"